

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3341/2530

นายอร่าม หาญสืบสาย
นางอรพรรณ มะวิญชร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 369, มาตรา 453

ป.วิ.พ. มาตรา 142, มาตรา 179, มาตรา 242, มาตรา 247

เดิมฟ้องโจทก์มีคำขอให้บังคับจำเลยถอนการระงับการย้ายโทรศัพท์หมายเลขพิพาท ต่อมาโจทก์ขอเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้องขอให้บังคับจำเลยจัดการโอนโทรศัพท์หมายเลขดังกล่าวแก่โจทก์ด้วย ศาลชั้นต้นอนุญาตแล้ว ดังนี้เมื่อคดีฟังได้ตามฟ้องโจทก์ การที่ศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับจำเลยตามคำขอเดิมของโจทก์จึงไม่ชอบ ศาลฎีกามีอำนาจแก้ไขโดยให้บังคับจำเลยตามคำขอท้ายฟ้องที่เพิ่มเติมใหม่เพื่อให้ถูกต้องได้

จำเลยขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ของจำเลยให้แก่โจทก์และรับเงินจากโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิขอให้ศาลบังคับให้จำเลยโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์ดังกล่าวให้แก่โจทก์ได้.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยขายสิทธิการเช่าให้โจทก์โจทก์ชำระเงินครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงโอนชื่อผู้เช่ากับองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ต่อมาโจทก์ประสงค์จะโอนสิทธิการเช่าดังกล่าวให้วัดเจริญธรรมาราม

โจทก์จึงให้จำเลยขอย้ายดทรศัพท์หมายเลข ดังกล่าวไปไว้ที่วัดนั้นแต่ยังไม่มีคู่สาย
ต่อมาจำเลยกลับแจ้งขอรับการย้ายไว้ก่อนอันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ ขอบังคับให้
จำเลยถอนการระงับการย้ายโทรศัพท์หมายเลข ๘๒๓๘๐๖๕ และโอนโทรศัพท์
หมายเลขดังกล่าวให้โจทก์ตามระเบียบขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หาก
จำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยให้การว่าจำเลยไม่เคยขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ให้โจทก์และไม่เคยรับ
เงินจากโจทก์ แต่จำเลยขายให้แก่ผู้อื่นซึ่งต่อมาได้เลิกสัญญากันแล้ว ต่อมาจำเลย
ขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ให้สำนักงานปิ่นเจริญ โจทก์มาขอแบ่งเงินส่วนหนึ่งจำเลย
ไม่ยอมให้ โจทก์ได้ไปแจ้งองค์การโทรศัพท์ว่าจำเลยต่อสายโทรศัพท์ออกนอกบ้านขอ
ให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยเพิกถอนการระงับการย้ายโทรศัพท์หมายเลข
๘๒๓๘๐๖๕ ห้ามจำเลยระงับการย้ายโทรศัพท์ดังกล่าวอีกต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติ
ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยได้ขายสิทธิการเช่าโทรศัพท์ของจำเลยให้แก่โจทก์
โดยรับเงินไปจากโจทก์แล้ว โจทก์จึงมีสิทธิขอบังคับให้จำเลยโอนสิทธิการเช่า
โทรศัพท์ดังกล่าวให้แก่โจทก์

อนึ่ง ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาตามคำขอข้อ ๑ ท้ายคำฟ้องเดิมนั้นต่อมาเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ โจทก์ได้ยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำขอท้ายฟ้องมีข้อความว่า ให้จำเลยจัดการโอนโทรศัพท์เลขหมาย ๕๒๓๘๐๖๕ ให้แก่โจทก์ และศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาตแล้วตั้งนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาบังคับจำเลยตามคำขอเดิม จึงไม่ชอบสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง

พิพากษากลับ ให้จำเลยโอนสิทธิการเช่าโทรศัพท์หมายเลข ๕๒๓๘๐๖๕ ของจำเลยแก่โจทก์ หากจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษานี้แทนการแสดงเจตนาของจำเลย.

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-มาโนช เพียรสนอง-สุพจน์ นาณะพินธุ)

ศาลแพ่ง - นายวินัย ภักดี

ศาลอุทธรณ์ - นายสง่า ผลฉาย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ